МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 01 дүгээр сарын 14 № 2/01 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ж.ГАНТУЛГА ТАНАА

Комисст хандаж ... дүүргийн... дугаар хороо, ... тоотод оршин суугч иргэн .... -аас ирүүлсэн гомдолдоо “.... сургуулийн захиргаанаас миний хүү ...-н нэр хүндэд халдаж сургуулиас хасах шийдвэр гаргаж, хүүгийн маань сурч боловсрох эрхийг зөрчсөнд гомдолтой байгаа талаар” дурджээ.

Комиссоос гомдлын мөрөөр холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авч, гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримт материалтай танилцаж, дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Гомдолд дурдсан асуудлаар ...-аас тодруулахад “Миний хүү ангийнхаа .... гэдэг хүүхдийн нүүрийг нь маажсан тул би эцэг, эхээс нь уучлал гуйж эмчилгээний мөнгийг өгөхөөр тохиролцсон юм. Гэтэл ... -ийн аав .... нь ангийн эцэг, эхчүүдийн фэйсбүүк группт хүүхдийнхээ зургийг оруулахын зэрэгцээ ангийн фэйсбүүк групп чатаар хүүг маань сэтгэцийн эмгэгтэй гэж бичсэн тул би түүнтэй маргалдсан юм. Мөн миний хүүг ангийнх нь хүүхэд ... түлхэж унаган, тэнэг, мангар гэж доромжилсон байсан. Гэтэл анги даасан багш нь зөвхөн миний хүүхдийг буруутгаж “танай хүүхэд болохгүй байна, манай ангиас гарга” гэж хэлсэн. Тухайн өдөртөө буюу 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр сургуулийн захиргаанаас миний хүүг сургуулиас хөөх шийдвэр гаргаж, энэ талаар сургуулийн фэйсбүүк чатаар мэдээлж хүүгийн маань нэр хүндэд халдсан. Миний хүү англи хэлээр анх хэлд орсон бөгөөд монгол хэлээ сурахдаа удаан байгаа юм. .... сургуулийн захирал хүүг маань “сэтгэцийн эмгэгтэй, биеэ барих чадваргүй, уураа хянаж чаддаггүй, харгис араатан шиг хүүхэд” гэж бусад эцэг эхчүүдэд буруу ойлголт төрүүлж, хүүхдийн хэл ярианы хоцрогдол, хөгжлийн онцлогийг харгалзан үзэхгүйгээр ялгаварлан гадуурхсан” гэх тайлбар өгчээ.

Комисс ... сургуулийн захирал .... -оос түүний 9917... дугаарын утсаар холбогдож гомдолд дурдсан асуудлыг тодруулахад “... нь монгол хэлээр ярьж чаддаггүй, хүүхдүүдтэй ойлголцдоггүй болохоор их уур бухимдалтай байдаг. Тухайн хүүхэд ангийнхаа хүүхдийг үсдэж шал мөргүүлэх, бал шидэж толгойг нь гэмтээх зэргээр 10 гаруй удаа хүүхдүүдийг зодсон. Тэр хүүхэдтэй ганцаарчлан ажиллах боломж байхгүй болохоор сургуулийн дүрмийн дагуу 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр сургуулиас хасах шийдвэр гаргасан” гэх тайлбар өгсөн байна.

.... нь ... настай бөгөөд 2019-2020 оны хичээлийн жилд ... сургуулийн 1 дүгээр ангид элсэн суралцсан байна. 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр сурагч ...-ийн аав ... “(... ” гэх фэйсбүүк хаягнаас ... дунд сургуулийн 1г ангийн эцэг эхчүүдийн “1г эцэг эхчүүд” фэйсбүүк группт “...-ийн ээж, аав нь хараарай. Ийм болгосон байна. Арай хэтэрхий байна

шүү” гэсэн пост бичиж, хүүгийнхээ баруун хацрыг маажуулсан зургийг байршуулсан байна.

Боловсролын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2. дахь хэсэгт зааснаар багш нь суралцагчдыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, нэр төрийг нь хүндэтгэн хамгаалах мөн суралцагч бүрийн онцлог байдлыг хүлээн зөвшөөрч хүнлэг харьцах, өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх, бие хүн болж төлөвшихөд дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй бөгөөд ... сургуулийн багш, удирдлага энэхүү үүргээ биелүүлээгүй гэж үзэх үндэслэлтэй байна.

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 2 дугаар зүйл 1 дэх хэсэгт “Оролцогч улсууд хүүхдийн, түүний эцэг, эх буюу хууль ёсны асран хамгаалагчийг арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин, улс төрийн болон бусад үзэл бодол, үндэс, угсаа, нийгмийн гарал, эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, төрсөн болон бусад байдлаас үл шалтгаалан аливаа хэлбэрээр алагчилахгүй энэхүү Конвенцод заасан бүх эрхийг харьяалалдаа байгаа хүүхэд бүрийн хувьд хүндэтгэн хангана”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 7-д “Монгол улсын иргэн сурч боловсрох эрхтэй”, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1дэх хэсэгт “хүүхдийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх” гэж тус тус заасан байна.

Иймд .... сургууль нь ...-г хэл ярианы хоцрогдол, онцлог байдлаар нь ялгаварлан гадуурхаж сургуулиас хассан нь түүний сурч боловсрох эрхийг зөрчсөн байх тул цаашид төрийн болон хувийн хэвшлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад энэ төрлийн хүүхдийн эрхийн зөрчлийг гаргуулахгүй байх талаар холбогдох арга хэмжээ авах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд Шаардлага хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР